

УТВЕРЖДЕН:
Собранием учредителей
Протокол №1 от 06.08.2019г.

УСТАВ

Фонда содействия развитию содружества анонимных алкоголиков "Послание"

г. Москва, 2019

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Фонд содействия развитию содружества анонимных алкоголиков "Послание" (именуемый далее по тексту "Фонд") создан в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 г. №7-ФЗ и другими законодательными актами Российской Федерации.

1.2. Наименование Фонда:

Полное наименование Фонда на русском языке – **Фонд содействия развитию содружества анонимных алкоголиков "Послание"**.

Сокращенное наименование Фонда на русском языке – **Фонд "Послание"**.

1.3. Место нахождения Фонда: Российская Федерация, город Москва.

1.4. Фонд является не имеющей членства унитарной некоммерческой организацией.

1.5. Фонд является юридическим лицом, не имеющим в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли для его Учредителей и работников Фонда в качестве их доходов. В случае получения доходов в результате деятельности Фонда они должны направляться на реализацию уставных целей.

Фонд использует имущество для целей, определенных в его Уставе. Фонд вправе заниматься приносящей доход деятельностью, необходимой для достижения общественно полезных целей, ради которых создан Фонд, и соответствующей этим целям. Для осуществления приносящей доход деятельности Фонд вправе участвовать в хозяйственных обществах.

Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об использовании своего имущества.

1.6. Фонд приобретает права юридического лица с момента государственной регистрации. Фонд имеет самостоятельный баланс; имеет право в установленном порядке открывать счета в банках на территории Российской Федерации и за пределами Российской Федерации, имеет печать с полным наименованием Фонда на русском языке, вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также вправе иметь символику - эмблемы, гербы, иные геральдические знаки, флаги и гимны, описание которой должно содержаться в учредительных документах.

1.7. Фонд самостоятельно определяет направление своей деятельности, стратегию экономического, технического и социального развития.

1.8. Фонд вправе приобретать имущественные, а также личные неимущественные права и исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.9. Фонд на правах собственника осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с Уставом.

1.10. Фонд может создавать свои филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации, в соответствии с действующим законодательством.

1.11. Фонд отвечает по своим обязательствам имуществом, на которое по закону может быть обращено взыскание.

1.12. Фонд не отвечает по обязательствам государства и Учредителей Фонда. Государство и его органы не отвечают по обязательствам Фонда.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

2.1. Целями деятельности Фонда является формирование имущества на основе добровольных взносов и иных не запрещенных законом поступлений, и направление их на:

- содействие участникам движения Анонимных Алкоголиков (АА) Москвы и Московской области в преодолении алкоголизма с помощью программы Двенадцати Шагов Анонимных Алкоголиков, их Традиций и Принципов Всемирного обслуживания АА, и в поддержании здорового образа жизни для алкоголиков,

избравших трезвость, как норму поведения;

- содействие АА в России в организации и проведении праздников, презентаций, представительских и корпоративных встреч, симпозиумов, семинаров, конференций и пр. по тематике Фонда;

- реализацию деятельности, связанной с использованием вычислительной техники и информационных технологий, необходимой для достижения уставных целей, в том числе создание и ведение сайта – информационного портала и иных, не запрещенных законодательством, баз данных, а также администрирование сайта, обеспечение возможности доступа посетителей к сайту в сети интернет;

- информирование общества об идеях анонимных алкоголиков как способа обретения здорового образа жизни с помощью средств массовой информации, издательской, культурно-просветительской, лекционной и других форм работы в соответствии с законодательством РФ;

- финансирование доверенных участников Содружества (Движения) АА в России в их поездках по территории РФ и в другие страны на мероприятия, проводимые АА в целях обмена опытом;

- издание, тиражирование и распространение литературы АА, журналов, альманахов и прочей печатной продукции;

- изготовление и распространение видео, аудио и иной мультимедиа продукции об АА и для АА.

2.2. Предметом деятельности Фонда является разработка, реализация и финансирование программ в соответствии с уставными целями Фонда.

2.3. Фонд вправе осуществлять деятельность, не запрещенную законом и предусмотренную Уставом. Виды деятельности, отнесенные законодательством к числу лицензируемых, Фонд вправе осуществлять с момента получения соответствующих лицензий.

3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЛИЦ, ОКАЗЫВАЮЩИХ СОДЕЙСТВИЕ ФОНДУ

3.1. Полностью дееспособные граждане и организации могут оказывать содействие Фонду как путем внесения добровольных пожертвований, предоставления в безвозмездное пользование имущества, так и путем оказания организационного и иного содействия Фонду при осуществлении им своей уставной деятельности.

3.2. Лица, оказывающие содействие Фонду (в том числе учредители Фонда), имеют право:

- участвовать во всех видах его деятельности;
- получать финансовую, консультационную, посредническую, научно-техническую и иную помощь, соответствующую целям Фонда на условиях, установленных Советом, а также заключаемых договоров;

- устанавливать и развивать через Фонд двусторонние и многосторонние связи;

- пользоваться защитой своих интересов со стороны Фонда в рамках его прав, юридических и экономических возможностей;

- в любое время прекратить свое участие в работе Фонда.

3.3. Лица, оказывающие содействие Фонду обязаны:

- при осуществлении программ и мероприятий Фонда действовать строго в соответствии с требованиями его Устава;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Фонда;

- воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб деятельности Фонда.

3.4. Фонд ведет реестр лиц, оказывающих содействие Фонду. По желанию данного лица, оно может быть исключено из реестра.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ

4.1. К компетенции Учредителей относится:

- утверждение Устава Фонда при его создании;
- избрание первоначального состава высшего органа управления Фонда – Совета;

• избрание Попечительского Совета.

4.2. Учредители имеют право:

• участвовать в соответствии с законодательством Российской Федерации в деятельности органов Фонда;

• получать необходимую информацию о деятельности Фонда;

• принимать участие в любых мероприятиях, проводимых Фондом, в том числе присутствовать на заседаниях коллегиальных органов Фонда, созывать внеочередные заседания Попечительского Совета Фонда;

• осуществлять добровольные взносы и пожертвования, а также оказывать иную финансовую и материальную помощь, необходимую для обеспечения деятельности Фонда;

• пользоваться услугами Фонда только на равных с другими лицами основаниях и условиях;

• вносить на рассмотрение Попечительского Совета предложения о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Фонда.

4.3. Учредители обязаны:

• соблюдать положения настоящего Устава и иных внутренних документов Фонда;

• исполнять принятые на себя по отношению к Фонду обязательства.

4.4. Учредитель(и) Фонда вправе выйти из состава учредителей в любое время без согласия остальных учредителей, направив в соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" сведения о своем выходе в регистрирующий орган.

В случае выхода из состава учредителей последнего либо единственного учредителя он обязан до направления сведений о своем выходе передать свои права учредителя другому лицу в соответствии с федеральным законом и настоящим Уставом.

Права и обязанности учредителя Фонда в случае его выхода из состава учредителей прекращаются со дня внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц.

Учредитель, вышедший из состава учредителей Фонда, обязан направить уведомление об этом Фонду, в день направления сведений о своем выходе из состава учредителей в регистрирующий орган.

4.5. Физические и (или) юридические лица вправе войти в состав учредителей Фонда с согласия других учредителей Фонда.

5. УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

5.1. Органами управления Фонда являются:

- Высший орган управления Фонда – Совет;
- Единоличный исполнительный орган Фонда – Исполнительный директор;
- Надзорный орган Фонда – Попечительский Совет.

5.2. Высшим органом управления Фонда является Совет. Основная функция Совета – обеспечение соблюдения Фондом целей, ради которых он был создан. Первоначальный состав Совета избирается Учредителями Фонда, сроком на 2 (два) года, в количестве не менее 5 (пяти) членов. Члены совета не могут занимать должность более двух сроков подряд.

5.3. В дальнейшем избрание новых (переизбрание на новый срок действующих) членов Совета осуществляется Советом в соответствии с положением о Совете, утверждаемым Советом Фонда.

5.4. Заседание Совета правомочно, если на указанном заседании присутствует более половины его членов. Решения указанного заседания принимаются большинством голосов из присутствующих на заседании членов Совета. Решения заседания по вопросам исключительной компетенции Совета принимаются квалифицированным большинством в 3/4 (три четверти) голосов членов Совета, присутствующих на Заседании.

5.5. Совет собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в год. На каждом заседании ведется Протокол заседания Совета, который подписывается Председателем Совета и секретарем. Председатель Совета и секретарь избираются членами Совета из своего состава простым большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании. Ответственность за хранение Протоколов заседаний Совета возлагается на Исполнительного директора Фонда.

5.6. Фонд не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Совета за выполнение ими возложенных на них функций, за исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в работе Совета.

5.7. К исключительной компетенции Совета относится решение следующих вопросов:

- определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов образования и использования его имущества;
- изменение Устава Фонда;
- утверждение благотворительных программ;
- утверждение годового плана, бюджета благотворительной организации и ее годового отчета;
- избрание и досрочное прекращение полномочий Исполнительного директора;
- избрание и досрочное прекращение полномочий члена(ов) Попечительского Совета;
- образование других органов Фонда и досрочное прекращение их полномочий;
- принятие решений о создании Фондом хозяйственных обществ;
- принятие решений о создании филиалов и (или) об открытии представительств Фонда;
- одобрение совершаемых Фондом сделок в случаях, предусмотренных законом;
- принятие решений об избрании Ревизионной комиссии, назначении аудиторской организации или индивидуального аудитора;
- определение порядка приема и выхода из состава учредителей.

Совет может принять к своему рассмотрению и иные вопросы деятельности Фонда.

5.8. В составе Совета может быть не более одного работника его исполнительных органов.

5.9. Члены Совета и должностные лица Фонда не вправе занимать штатные должности в администрации коммерческих и некоммерческих организаций, учредителем (участником) которых является Фонд.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

5.10. Единоличным исполнительным органом Фонда является Исполнительный директор, который первоначально избирается Учредителями сроком на 5 (пять) лет. В дальнейшем избрание и досрочное прекращение полномочий Исполнительного директора осуществляется Советом, на тот же срок.

Исполнительный директор организует исполнение решений руководящих органов Фонда, обеспечивает ведение текущей работы и хозяйственной деятельности Фонда.

Исполнительный директор подотчетен Совету.

5.11. Исполнительный директор правомочен решать все вопросы деятельности Фонда, которые не отнесены к исключительной компетенции Совета.

Исполнительный директор:

- осуществляет контроль деятельности филиалов и представительств Фонда.
- без доверенности действует от имени Фонда, представляет его во всех учреждениях, организациях и предприятиях, как на территории России, так и за ее пределами;
- заключает договоры и совершает другие юридические действия от имени Фонда, распоряжается имуществом и денежными средствами Фонда, открывает и закрывает счета в банках;
- организует текущую работу Фонда;
- принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам деятельности Фонда;
- командировывает сотрудников Фонда по территории России и за границу;
- решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Фонда;
- несет ответственность за ежегодное опубликование отчетов Фонда в печати;
- организует бухгалтерский и налоговый учет и отчетность;
- имеет право первой подписи финансовых и хозяйственных документов Фонда;
- выдает и отзывает все виды доверенностей на право представления Фонда и его интересов физическим и юридическим лицам;
- формирует штат Фонда, утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Фонда;
- утверждает порядок и размеры оплаты привлекаемых специалистов;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Фонда;
- решает другие вопросы, связанные с текущей деятельностью Фонда.

5.12. Исполнительный директор несет ответственность за состояние и достоверность бухгалтерского учета в Фонде, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Фонда, представляемых кредиторам, в средства массовой информации. Исполнительный директор несет ответственность в пределах своей компетенции за использование средств и имущества Фонда в соответствии с его уставными целями.

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

5.13. Для надзора за деятельностью Фонда, принятием органами Фонда решений и обеспечения их исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением Фондом законодательства создается Попечительский Совет, который осуществляет свою деятельность на общественных началах.

5.14. Первоначальный состав Попечительского Совета избирается Учредителями в течение одного года с даты государственной регистрации Фонда

сроком на 5 (пять) лет, в количестве не менее 2 (двух) членов. В дальнейшем порядок формирования Попечительского Совета остается за Учредителями.

Включение лиц в члены Попечительского Совета возможно только с их согласия. Снятие полномочий с члена(ов) Попечительского Совета возможно по решению большинства остальных членов Попечительского совета.

Членами Попечительского Совета не могут быть должностные лица Фонда.

Возглавляет Попечительский Совет Председатель Попечительского Совета, избираемый членами Попечительского Совета из своего состава, простым большинством голосов членов присутствующих на заседании Попечительского Совета.

5.15. Попечительский Совет проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Собрание Попечительского Совета может проводиться путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Решения Попечительского Совета принимаются большинством голосов от числа членов, присутствующих на заседании.

5.16. К компетенции Попечительского Совета относится решение следующих вопросов:

- обеспечение надзора за деятельностью Фонда;
- надзор за соблюдением органами Фонда законодательства РФ;
- иные вопросы, отнесенные к компетенции Попечительского совета настоящим Уставом и Положением о Попечительском Совете, утверждаемом Учредителями.

5.17. Попечительский Совет осуществляет свою деятельность посредством проведения регулярных (не реже одного раза в год) проверок деятельности органов управления Фонда как самостоятельно, так и посредством привлечения соответствующих специалистов.

Попечительский совет подготавливает в письменной форме доклад о результатах своей деятельности Совету.

Попечительский совет имеет право:

- представлять на рассмотрение Совета долгосрочные программы деятельности Фонда, рекомендации по организации работы и другим вопросам деятельности Фонда.

5.18. Фонд в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в Центральные архивы Москвы в соответствии с перечнем документов, согласованным с объединением «Мосгорархив»; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ФОНДА

6.1 Фонд вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований законодательства РФ.

6.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются имуществом Фонда и действуют на основании утвержденных им положений. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе Фонда.

6.3. Руководители филиалов и представительств назначаются Исполнительным директором Фонда, по представлению Совета и действуют на основании доверенности, выданной Исполнительным директором.

6.4. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Фонда. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Фонд.

7. ИМУЩЕСТВО ФОНДА

7.1. В собственности Фонда или на ином вещном праве могут находиться: здания, сооружения, оборудование, денежные средства, ценные бумаги, информационные ресурсы, другое имущество, если иное не предусмотрено федеральными законами; результаты интеллектуальной деятельности.

Фонд может совершать в отношении находящегося в его собственности или на ином вещном праве имущества любые сделки, не противоречащие законодательству Российской Федерации, уставу этой организации, пожеланиям благотворителя. Фонд не вправе расходовать свои средства и использовать свое имущество для поддержки политических партий, движений, групп и кампаний.

7.2. Источниками формирования имущества Фонда могут являться:

- регулярные и единовременные поступления от Учредителей;
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- выручка от реализации товаров, работ, услуг;
- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и вкладам;
- доходы, получаемые от собственности Фонда;
- другие не запрещенные законом поступления.

8. ИЗМЕНЕНИЕ УСТАВА

8.1. Изменения устава осуществляется по решению Совета.

8.2. Изменения устава Фонда подлежат государственной регистрации в установленном законом порядке и приобретают юридическую силу с момента такой регистрации.

9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА

9.1. Реорганизация Фонда не допускается.

9.2. Фонд может быть ликвидирован только на основании решения суда, принятого по заявлению заинтересованных лиц, в случае, если:

- 1) имущества Фонда недостаточно для осуществления его целей и вероятность получения необходимого имущества нереальна;
- 2) цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей Фонда не могут быть произведены;
- 3) Фонд в своей деятельности уклоняется от целей, предусмотренных настоящим уставом;
- 4) в других случаях, предусмотренных законом.

9.3. В случае ликвидации Фонда его имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, направляется на цели, указанные в настоящем уставе.

9.4. Очередность удовлетворения требований кредиторов при ликвидации Фонда устанавливается действующим законодательством РФ.

9.5. Дела ликвидированного Фонда (учредительные документы, приказы, и т.п.) передают в архив по месту государственной регистрации.

11 прошито и
пронумеровано
листов

Главное управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Москве
Дата принятия решения
о государственной
регистрации 16. 08. 2019

Решение о государственной регистрации Фонда содействия развитию содружества анонимных алкоголиков «Послание» принято Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Москве 16 августа 2019 г. (учетный номер 7714017108).

Сведения о государственной регистрации некоммерческой организации внесены в Единый государственный реестр юридических лиц 21 августа 2019 г. за основным государственным регистрационным номером 1197700012531.

Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью девять листов.

Исполняющий обязанности
начальника Главного управления
Министерства юстиции
Российской Федерации по Москве

Р.Р. Клонцов

«02» сентября 2019 г.

